

1502939-58.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215364/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

OSVALDO CRISTIAN ERNESTO DE OLIVEIRA

Data da Audiência

18/11/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 18 de novembro de 2022, às 15:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502939-58.2022.8.26.0566 - 2022/001392

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215364/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

OSVALDO CRISTIAN ERNESTO DE OLIVEIRA

Data da Audiência

18/11/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 18 de novembro de 2022, às 15:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado OSVALDO CRISTIAN ERNESTO DE OLIVEIRA, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas ISRAEL FÁBIO CORDEIRO e EVANDRO CÉZAR BANIN. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e

com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas ISRAEL FÁBIO CORDEIRO e EVANDRO CÉZAR BANIN, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. OSVALDO CRISTIAN ERNESTO DE OLIVEIRA, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi notificado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado. A defesa requereu o decreto absolutório. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. Disse que havia ido ao local dos fatos para comprar drogas. Entretanto, os policiais ouvidos nesta data, unanimemente, afirmaram que durante patrulhamento avistaram o acusado no exato instante em que vendia drogas para a testemunha Denilson. Este último, por sua vez, ao ser ouvido na fase pré-processual à fls. 07 do auto de prisão em flagrante confirmou que foi detido no exato instante em que comprava as drogas do acusado. A materialidade está demonstrada conforme autos e laudos à fls. 12/15, 49/50 e 93/95. Os policiais acrescentaram que o local é escancaradamente conhecido como ponto de venda de drogas. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa tendo em vista que o acusado possui uma condenação por roubo. Promovo novo aumento de 1/6 uma vez que o réu é reincidente, tendo sido condenado por outro roubo, perfazendo o total de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Em razão do mau antecedente e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu OSVALDO CRISTIAN ERNESTO DE OLIVEIRA à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 680 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Declaro a perda do valor apreendido em favor da União. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado foi manifestado o desejo de recorrer da presente decisão. O MM Juiz recebeu o recurso, abrindo-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA